

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Vyšehradská 427/18
128 00 Praha 2

ID datové schránky: kq4aawz

K rukám ministra spravedlnosti JUDr. Jeronýma Tejce

Do vlastních rukou

Datovou schránkou

V Ospělově dne 15. července 2026

STÍŽNOST NA NEČINNOST

při nevyřízení opakovaných podnětů k přezkoumání vadných znaleckých postupů policejních znaleckých pracovišť při stanovení obsahu THC

a žádost o osobní zajištění věcného a přezkoumatelného vyřízení ministrem spravedlnosti

vedená v roce 2026 zejména ve spisech Ministerstva spravedlnosti

MSP-162/2026-ODKA-SPZ a sp. zn. MSP-19/2026-ODKA-ROZ

Stěžovatel:

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962
Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6
ID datové schránky: r8u3nhx

za dotčené nevládní organizace aliance Cannabis is The Cure, z. s., zejména Edukativní konopnou kliniku, z. s., Educational Cannabis Clinic, z. s., a Ganja for All Animals, z. s.

I. Předmět stížnosti

Podávám k rukám ministra spravedlnosti stížnost na nečinnost Ministerstva spravedlnosti při věcném vyřízení opakovaných, doložených a vzájemně navazujících podnětů, které se týkají zákonnosti a odborné správnosti znaleckých postupů policejních znaleckých pracovišť OKTE a Kriminalistického ústavu Policie České republiky při stanovení obsahu THC v konopí a jeho produktech.

Ministerstvo již obdrželo úplné skutkové i právní podklady. Nynější stížnost proto nepředkládá věc znovu od počátku. Žádá ministra, aby zajistil odpověď na otázky, které zůstávají bez věcného vypořádání, přestože právě Ministerstvo spravedlnosti vykonává působnost na úseku znalecké činnosti a ministr dne 8. června 2026 veřejně vyzval k oznamování vadných znaleckých postupů.

Jako nový důkaz přikládám stížnost adresovanou dne 15. července 2026 ministroví vnitra. Tato listina shrnuje aktuální rozhodnutí a rozporná úřední stanoviska resortu vnitra a dokládá, že otázka policejních znaleckých postupů nebyla vyřešena ani po linii Ministerstva vnitra, Kriminalistického ústavu a NCOZ. Nejde tedy o důvod k dalšímu postoupení, nýbrž o důvod, aby Ministerstvo spravedlnosti konečně vykonalo svou vlastní zákonnou působnost.

Současně odkazuji na již dne 14.července 2025 zaslanou předžalobní výzvu Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026. Ta souhrnně s doloženými důkazními přílohami dokládá dlouhodobý stav roztržitého, nepřezkoumatelného a nemeritorního vyřizování podání ve věci znaleckých postupů, měření THC a

navazujících trestních řízení. Ministerstvo spravedlnosti proto nyní disponuje nejen jednotlivými znaleckými podněty, ale i jejich systematickým souhrnem adresovaným vrcholnému orgánu soustavy státního zastupitelství.

II. Doložená procesní historie a vědomost ministerstva take v letošním roce

- **Dne 1. května 2026** byla Ministerstvu spravedlnosti doručena námitka a důkazy patnáctileté nečinnosti ve věci nezákonného měření obsahu THC znaleckými pracovišti OKTE a souvisejícího nevyšetřování závažných skutků, s výslovným odkazem na č. j. MSP-162/2026-ODKA-SPZ/4.
- **Dne 21. června 2026** byla ministrowi spravedlnosti do vlastních rukou doručena stížnost na nečinnost v návaznosti na jeho veřejnou výzvu k oznamování vadných znaleckých postupů. Součástí byly mimo jiné podněty A.P.P.L., z. s., ze dne 12. března a 10. dubna 2026, stížnost ze dne 17. listopadu 2024, zásahová žaloba na Ministerstvo spravedlnosti a další důkazní listiny.
- **Dne 24. června 2026** byl ministrowi spravedlnosti do vlastních rukou ve spise sp. zn. MSP-19/2026-ODKA-ROZ doručen dodatek zásahové žaloby s návrhem na smír a s dalšími důkazy. Doručenka výslovně označuje tento spis, návrh na smír a přiložené dřívější doručanky Ministerstvu spravedlnosti. Ministerstvo tak mělo důkazní soubor k dispozici také v samostatném spisu MSP-19/2026-ODKA-ROZ, nikoli pouze ve spise MSP-162/2026-ODKA-SPZ.
- **Dne 12. července 2026** byla ministrowi spravedlnosti do vlastních rukou doručena další žádost o vyjádření k veřejné výzvě ministra a ke znaleckým postupům, včetně čtyř konkrétních otázek a návrhu smírného řešení ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 18 A 23/2026.
- **Dne 14. července 2026** byla Ministerstvu spravedlnosti doručena předžalobní výzva NSZ společně s dalšími klíčovými důkazy a s návrhem na smírné řešení zásahové žaloby vedené pod sp. zn. 18 A 23/2026.

Ministerstvo proto nemůže tvrdit, že o podáních, jejich přílohách nebo jejich vazbě na znalecké postupy nevědělo. Důkazní materiál byl opakovaně doručován nejméně do dvou ministerských spisů: č. j. MSP-162/2026-ODKA-SPZ a sp. zn. MSP-19/2026-ODKA-ROZ.

III. Co zůstalo bez věcného vyřízení

1. zda ministerstvo zahájilo nebo nezahájilo dohledové či přezkumné šetření konkrétních znaleckých posudků a znaleckých postupů v deseti trestních řízeních vedených v letech 2009–2019;
2. jaké konkrétní důvody ministerstvu brání vypořádat námitku, že policejní laboratoř při plynové chromatografii zahříváním přeměňuje THCA na THC a následně výsledek vydává za obsah THC původně přítomný ve vzorku;
3. zda jsou znalecká pracoviště oprávněna používat vlastní rozdílné standardní operační postupy, jestliže výsledek měření přímo rozhoduje o hranici mezi dovoleným, přestupkovým a trestným jednáním;
4. zda je přípustné, aby otázka uvádění a zohlednění nejistoty měření byla ponechána pouze systému kvality každé jednotlivé laboratoře;
5. zda ministerstvo přezkoumalo reprezentativnost vzorkování, homogenizaci, rozlišování THC a THCA, validační podklady, rozhodovací pravidla u hraničních hodnot a odbornou správnost znaleckých závěrů;
6. zda ministerstvo přijme navržené smírné řešení v řízení sp. zn. 18 A 23/2026, nebo z jakého konkrétního důvodu je odmítá.

IV. Nové důkazy: stížnost ministrowi vnitra a předžalobní výzva NSZ

Stížnost ministrowi vnitra je předkládána jako nový důkaz, nikoli jako náhrada již doručených znaleckých podnětů. Dokládá, že resort vnitra a policejní orgány samy poskytují vzájemně obtížně slučitelná stanoviska k tomu, podle jakého postupu byla a je určována trestněprávně relevantní hodnota THC.

Předžalobní výzva Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026 je předkládána jako druhý nový důkaz. Obsahuje chronologii úředních sdělení, rozpory mezi tvrzenou existencí jednotného normativního standardu a pozdějšími informacemi policie, stanovisko Evropské komise, dánské rozhodnutí k THC/THCA, postup OSZ Prostějov, KSZ Brno a VSZ Olomouc a požadavek na souhrnné meritorní řešení. Pro Ministerstvo spravedlnosti je významná tím, že potvrzuje systémovou povahu problému a nemožnost redukovat věc na jednotlivou stížnost odsouzeného nebo na pouhý informační spor.

Kriminalistický ústav ve sdělení ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, uvedl, že jeho stanoviska vůči OKTE mají pouze doporučující povahu, jednotlivá OKTE si vytvářejí vlastní standardní operační postupy a způsob uvádění nejistoty měření je ponechán jednotlivým laboratořím. Současně tvrdil, že odběr reprezentativního vzorku byl sjednocen již před rokem 2021, aniž označil konkrétní dokument, datum, číslo jednacích nebo přesné znění závazného pravidla.

Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026, č. j. MV-108890-3/TP-2026, tento odborný problém nevyřešilo. Samostatnou věc týkající se NCOZ vede ministerstvo pod č. j. MV-97289/TP-2026. Stížnost ministru vnitra proto souhrnně dokládá, že po linii resortu vnitra nebylo určeno, kdo nese odpovědnost za zákonnost, jednotnost a přezkoumatelnost znaleckých postupů.

Právě v této situaci je nečinnost Ministerstva spravedlnosti zvláště závažná. Jestliže resort vnitra tvrdí, že jednotlivá znalecká pracoviště používají vlastní SOP a metodická stanoviska KÚ jsou pouze doporučující, musí orgán odpovědný za dohled nad znaleckou činností přezkoumat, zda konkrétní posudky splňují zákonné a odborné požadavky a zda nebyly použity k trestnímu postihu výsledky, které vznikly nepřezkoumatelným nebo vědecky vadným postupem.

V. Mimořádná naléhavost vyplývající z pěstebního roku 2026

Nečinnost ministerstva nemá pouze historický význam. Probíhá pěstební rok 2026 na výzkumnické farmě Edukativní konopné kliniky v Ospělově a stěžovatel potřebuje znát předvídatelný právní a odborný rámec dříve, než mohou nastat další nevratné zásahy do rostlin, léčivých přípravků, majetku, zdraví a osobní svobody.

Stěžovatel je podmíněně propuštěn z výkonu trestu a opakovaně výslovně žádal státní orgány o preventivní a přezkoumatelné vyjádření, aby se v roce 2026 nedostal do nové trestní kolize. Nežádá o předběžné schválení budoucího jednání ani o individuální imunitu. Žádá odpověď, podle jakého konkrétního právně a odborně přezkoumatelného postupu bude policie určovat obsah THC, jak bude definován a odebrán reprezentativní vzorek, jak budou rozlišeny THC a THCA, jak bude zohledněna nejistota měření a podle jakého rozhodovacího pravidla bude posouzena hraniční hodnota.

Naléhavost je časově omezená biologickým cyklem rostlin. Odběr vzorků, vegetační fáze, kvetení, sklizeň a zpracování nelze zpětně obnovit. Jestliže stát odpoví až po skončení pěstebního roku nebo až po případném policejním zásahu, nebude již možné napravit zničení rostlin, přerušení výzkumu, znehodnocení léčivých produktů ani vznik nové trestní a majetkové újmy.

Právě proto není dostačující, aby ministerstvo podání pouze evidovalo, rozdělovalo mezi více spisů nebo odkazovalo na probíhající soudní a trestní řízení. Ministerstvo má již nyní podklady o rozdílných SOP jednotlivých OKTE, doporučující povaze stanovisek Kriminalistického ústavu, nejistotě měření ponechané jednotlivým laboratořím, sporné dekarboxylaci THCA na THC a absenci jednoznačně označeného závazného forenzního postupu pro rozhodná období.

Nevydání věcného stanoviska v průběhu pěstebního roku 2026 tak samo prohlubuje stav právní nejistoty. Současně zvyšuje riziko, že stát zopakuje stejný postup jako v letech 2009–2019: nejprve zasáhne, odebere a zničí důkazní i léčivý materiál a teprve následně bude po mnoho let odmítat určit, podle jakého jednotného a přezkoumatelného pravidla byla trestnost vlastně zjištěna.

Žádám proto, aby ministr spravedlnosti považoval věc za mimořádně naléhavou a zajistil její věcné vyřízení ještě v průběhu pěstebního roku 2026, nikoli až po jeho skončení nebo po vzniku další újmy.

VI. Důvodnost zásahu ministra spravedlnosti

Nežádám ministra, aby předjímal rozhodnutí soudu, nahrazoval orgány činné v trestním řízení nebo rozhodoval o povolení obnovy jednotlivých trestních řízení. Žádám, aby zajistil výkon vlastní resortní odpovědnosti: evidenci podání, určení příslušného útvaru, přezkoumání podnětů z hlediska právní úpravy znalecké činnosti a vydání věcného, srozumitelného a přezkoumatelného vyřízení.

Dosavadní mlčení je o to méně přijatelné, že ministerstvo obdrželo podněty nejen ode mne a nevládních organizací aliance Cannabis is The Cure, z. s., ale také od A.P.P.L., z. s.; bylo mu předloženo stanovisko Evropské komise ze dne 31. března 2026, úřední překlad dánského rozhodnutí, návrh na smír ve spise MSP-19/2026-ODKA-ROZ a nyní také předžalobní výzva NSZ ze dne 14. července 2026. V Dánsku po rozhodnutí k plynové chromatografii nerozlišující

THC a THCA orgány přistoupily k identifikaci a přezkumu dotčených věcí; české ministerstvo naproti tomu dosud nesdělilo ani to, zda přezkum zahájilo.

VII. Návrh způsobu vyřízení

Žádám ministra spravedlnosti, aby bezodkladně zajistil, že Ministerstvo spravedlnosti:

1. sdělí, pod jakým číslem jednacím a u kterého útvaru jsou vedena jednotlivá podání doručená dne 1. května, 21. června, 24. června a 12. července 2026, zejména ve spisech MSP-162/2026-ODKA-SPZ a MSP-19/2026-ODKA-ROZ;
2. sdělí, zda bylo zahájeno dohledové nebo přezkumné šetření znaleckých postupů KÚ a jednotlivých OKTE, a pokud nikoli, vydá odůvodněné vyrozumění, proč zahájeno nebylo;
3. vyžádá a přezkoumá relevantní metodické dokumenty, SOP, validační dokumentaci, protokoly o vzorkování, údaje o nejistotě měření a podklady k rozlišování THC a THCA;
4. výslovně posoudí, zda lze za správný a pravdivý považovat znalecký závěr, který neuvádí, že část výsledného THC vznikla teprve dekarboxylací THCA během laboratorní analýzy;
5. sdělí, zda a jakým způsobem ministerstvo hodlá využít svou působnost k nápravě vadných znaleckých postupů, které mohou mít dopad na trestní odpovědnost, osobní svobodu, majetek, zdraví a důvěru v právní stát;
6. vyjádří se k návrhu smírného řešení v řízení sp. zn. 18 A 23/2026;
7. spojí a společně věcně vyhodnotí podklady vedené ve spisech MSP-162/2026-ODKA-SPZ a MSP-19/2026-ODKA-ROZ, včetně návrhu na smír, stížnosti ministrovi vnitra a předžalobní výzvy NSZ, aby nebyly tytéž důkazy opět rozděleny mezi různé útvary bez souhrnného závěru;
8. s ohledem na probíhající pěstební rok 2026 věc vyřídí bezodkladně a ještě před vznikem dalšího nevratného zásahu do rostlin, výzkumu, léčivých produktů, majetku nebo osobní svobody stěžovatele;
9. doručí stěžovateli věcné vyřízení této stížnosti a všech dosud nevyřízených souvisejících podání.

Tato stížnost nepředstavuje nový znalecký podnět a nemůže být použita jako důvod k novému počítání lhůt od počátku. Jde o stížnost na dosavadní nečinnost a o předložení nových důkazů k věci, které ministerstvo již opakovaně a prokazatelně obdrželo a vede zejména ve spisech MSP-162/2026-ODKA-SPZ a MSP-19/2026-ODKA-ROZ.

VIII. Přílohy

1. Stížnost ministrovi vnitra ze dne 15. července 2026.
2. Rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. července 2026, č. j. MV-108890-3/TP-2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

předseda správní rady / zástupce dotčených nevládních organizací aliance Cannabis is The Cure, z. s.

Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6

ID datové schránky: r8u3nhx